

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice

Sygn. akt: SKO.K/41.3/983/2026/7988/LZ

Wnioskodawca: Tomasz Świestowski

WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

Działając na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a., wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem SKO z dnia 5 czerwca 2026 r., sygn. SKO.K/41.3/983/2026/7988/LZ, odmawiającym wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2023 r., nr SK.5430.7.16.2023.BW.

Wnoszę o:

1. Uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości.
2. Wszczęcie postępowania nieważnościowego.
3. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
4. Zwrócenie się do Prokuratury lub Sądu Rejonowego w Mikołowie o opinię sądowo-psychiatryczną.
5. Zobowiązanie SKO do przedłożenia oryginału koperty zwroconej jako niepodjęta (pismo z 13.03.2024) celem weryfikacji, czy zawierała pouczenie o środkach zaskarżenia.

UZASADNIENIE

I. Nowa okoliczność faktyczna

Kolegium błędnie przyjęło tożsamość sprawy. Obecny wniosek opiera się na okoliczności ujawnionej w postępowaniu SK.5430.4.86.2026.BW. Organ potwierdził w decyzji z 4.03.2026, że nie dysponuje opinią sądowo-psychiatryczną, a Prokuratura odmówiła jej udostępnienia. Dopiero obecnie stało się pewne, że organ nigdy nie posiadał dowodu, na który się powoływał.

II. Pomylenie art. 99 z art. 102 u.k.p.

Organ stwierdził, że „nie może odstąpić od prowadzonego postępowania” — to cecha decyzji związanej (art. 102), nie art. 99. Art. 99 wymaga samodzielnego ustalenia „uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia”. Organ nie jest związany wnioskiem Prokuratury. Nie przeprowadził żadnej analizy — sformułował pustą konkluzję.

III. Błędne zastosowanie art. 182 k.p.a.

Organ wszczął postępowanie na żądanie Prokuratora (art. 182 k.p.a.). Art. 182 obliguje do wszczęcia, ale nie przesądza treści decyzji. Organ błędnie utożsamiał obowiązek wszczęcia z obowiązkiem wydania decyzji zgodnej z żądaniem.

IV. Opinia z postępowania o art. 190a k.k. (stalking)

Opinia została sporządzona w sprawie karnej o uporczywe nękanie. Dotyczyła poczytalności, nie zdolności do kierowania pojazdami. Nawet gdyby ją pozyskano, nie mogłaby stanowić podstawy art. 99 u.k.p. — biegły nie badał zdolności psychofizycznych kierowcy.

V. Brak postępowania dowodowego

Organ powołał się na opinię której nie miał. Opinia nigdy nie trafiła do akt. Strona nie mogła się z nią zapoznać (naruszenie art. 10 § 1 k.p.a.).

VI. Brak związania stanowiskiem Prokuratury

Art. 99 ust. 1 pkt 2 wymaga samodzielnego ustalenia przesłanek. Organ nie dysponował opinią — nie mógł jej ocenić, zweryfikować ani skonfrontować z innymi dowodami.

VII. Obalenie domniemania (art. 76 § 3 k.p.a.)

Domniemanie prawdziwości dokumentu może być obalone. Dowodem przeciwnym jest brak opinii w aktach, odmowa Prokuratury i niemożność weryfikacji.

VIII. Decyzja wznowieniowa z 14.11.2024 r.

Organ przyznał, że wystąpił do Prokuratury o opinię i jej nie otrzymał („akta podręczne, nie mogą być udostępnione”). Jednocześnie przytoczył wyrok WSA III SA/Po 964/14: „sam wniosek prokuratora nie jest wystarczającą przesłanką” — i zignorował go. Wewnętrzna sprzeczność decyzji.

IX. Niewyczerpanie środków dowodowych — pozorność wznowienia

Prokuratura udostępniła 4 tomy akt podręcznych Sądowi Rejonowemu w Mikołowie (sygn. II Kp 91/23). Organ mógł zwrócić się do sądu. Ograniczył się do jednego pisma do Prokuratury i po odmowie zaprzestał czynności. Postępowanie wznowieniowe było pozorne.

X. Rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.)

Kumulacja naruszeń: brak dowodu, niewłaściwy reżim (art. 102 zamiast 99), błędne art. 182, opinia z art. 190a k.k., niewyczerpanie środków, pozorność wznowienia, naruszenie art. 10 § 1, ingerencja w prawo do przemieszczania się bez podstawy.

XI. Nieskuteczne doręczenie pisma SKO z 13.03.2024 r.

SKO twierdzi, że pismem z 13.03.2024 (sygn. SKO.K/41.3/209/2024/1726) poinformowało wnioskodawcę o pozostawieniu bez rozpoznania odwołania z 16.01.2024, a komplet akt przekazało do WSA z odpowiedzią na skargę z 21.01.2026 (SKO.K/41.3/83/2026/609/ES).

Tymczasem pismo to nigdy nie zostało skutecznie doręczone. SKO znało adres ePUAP wnioskodawcy z wcześniejszych postępowań (dowód: postanowienie SKO z 21.01.2022, sygn. SKO.IP/41.11/9/2022/583). Mimo to wysłało pismo wyłącznie pocztą tradycyjną. Przesyłka wróciła jako niepodjęta. Organ zastosował fikcję doręczenia.

Działanie to narusza art. 8 k.p.a. (zaufanie), art. 9 k.p.a. (informowanie) oraz art. 7 k.p.a. (prawda obiektywna).

WSA w postanowieniu z 7.01.2025 (III SA/GI 788/24) wskazał, że skarżący „winien wnieść skargę do WSA” jeśli nie zgadza się z rozstrzygnięciem. Zakładano jednak skuteczne doręczenie — które nie nastąpiło.

Wnioskodawca został pozbawiony prawa do merytorycznego rozpoznania odwołania, a następnie pozbawiony skutecznej informacji o możliwości wniesienia skargi do sądu.

XII. Drugie odwołanie przekazane przez Prokuraturę (art. 65 k.p.a.)

Do Prezydenta Miasta Ruda Śląska wpłynęło drugie odwołanie wnioskodawcy, przekazane przez Prokuraturę Rejonową w trybie art. 65 k.p.a. Organ I instancji nie przekazał go do SKO (naruszenie art. 129 § 1 i art. 131 k.p.a.).

SKO nie wiedziało o istnieniu drugiego odwołania. Wszystkie rozstrzygnięcia zapadały przy niepełnym stanie faktycznym. Postanowienie WSA z 7.01.2025 r. (III SA/GI 788/24) zostało wydane bez wiedzy o tym odwołaniu.

Pomimo ujawnienia tej okoliczności (pismo SKO z 19.11.2025) Kolegium nie podjęło żadnych działań zmierzających do usunięcia skutków własnych błędnych ustaleń. Świadczy to o świadomym utrzymywaniu w obrocie prawnym rozstrzygnięć opartych na niepełnym materiale.

XIII. Podsumowanie

Nie zachodzi tożsamość sprawy (art. 61a § 1 k.p.a.):

1. Nowa okoliczność: potwierdzony brak opinii psychiatrycznej.
2. Ujawniona dopiero w postępowaniu SK.5430.4.86.2026.BW.
3. Konkretny dowód: organ potwierdził, że dowodu nie ma.
4. Niewłaściwy reżim prawny (art. 102 zamiast 99).
5. Błędne utożsamienie art. 182 k.p.a. z podstawą materialną.
6. Opinia z art. 190a k.k. nie mogła być podstawą art. 99.
7. Prokuratura kłamała — akta były dostępne w SR Mikołów.
8. Organ nie wyczerpał środków dowodowych.
9. Pozorność wznowienia (decyzja z 14.11.2024).
10. Nieskuteczne doręczenie pisma z 13.03.2024 — SKO znało adres ePUAP, a użyło poczty; przesyłka niepodjęta; fikcja doręczenia pozbawiła stronę prawa do zaskarżenia.
11. Drugie odwołanie (art. 65 k.p.a.) nigdy nie przekazane do SKO — rozstrzygnięcia przy niepełnym stanie faktycznym.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

Tomasz Świestowski

[podpis]